

הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
 רב ומו"צ בהר נוף עיה"ק ירושלים
 ודיין בבד"צ בראשות הגר"נ קרליץ שליט"א

בירורים בהלכות עירוב תבשילין

(א) עירוב תבשילין במי שהכין את כל מאכלי השבת (ב) עירוב תבשילין באורחים
 (ג) עירוב תבשילין לבא מחוץ לתחום לצורך פיקוח נפש

תוספתא

עירוב תבשילין במי שהכין את כל המאכלים לצורך השבת

יש לעיין בדבר המצוי במי שהכין את כל מאכליו לצורך השבת, ואינו עתיד לבשל עוד, האם מברך על עירוב תבשילין שמניח לצורך הדלקת הנרות, או שמא יש בזה ברכה לבטלה. ויש מהגדולים שכתבו שלא לברך, ויש לדון בזה ובגדר מצוות עירוב תבשילין, וכן יתבאר שמצוי מאוד שאף מי שהכין את כל מאכלי השבת מ"מ יצטרך עירוב תבשילין מדינא מחמת חימום המאכלים לצורך השבת.

א. איתא במשנה ריש פרק שני דביצה (דף טו, ב) יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת, אבל מבשל הוא ליום טוב ואם הותר הותר לשבת. ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת.

ובגמ' מנא הני מילי אמר שמואל דאמר קרא "זכור את יום השבת לקדשו" זכרוהו מאחר שבא להשכיחו. ופרש"י שתקנת עירוב תבשילין היא מדרבנן אלא שאסמכוה אקרא ושמואל מראה מקום על איזה פסוק קאי האסמכתא.

ובטעם תקנת חכמים זו נחלקו רבא ורב אשי, אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב. והיינו דס"ל לרבא שזו תקנה לכבוד השבת, שמאחר שהשבת באה אחרי יום טוב ואדם מרבה באכילה ביום טוב ואינו מניח לשבת כדי כבודו, תיקנו להניח עירוב תבשילין שאז מתוך שמערב זוכר את השבת ואינו מכלה את כל מאכלו ביום טוב ובורר מנה לזה ומנה לזה. ורב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת קל וחומר מיום טוב לחול, והיינו שהתקנה היא מפני כבוד יום טוב שמאחר שיראו בני אדם שאין אופין מיום טוב לשבת יבינו דכ"ש שאין לאפות מיום טוב לחול. והנחת העירוב עניינה שכבר התחיל את הבישולים לשבת מערב יום טוב ומה שמבשל בשבת אינו אלא גמר הבישול.

ובהמשך הסוגיא מובא מקור נוסף, ותנא מיייתי ליה מהכא, "את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו" מכאן אמר ר' אלעזר אין אופים אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל, מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורה.

בגמ' זו מבואר עניין תקנת עירוב תבשילין וטעמה, אמנם עדיין צ"ב איך באמת מותר לבשל מיום טוב לשבת והרי הבישול אינו לצורך יום טוב ומ"ט שרי. והביאור בזה נמצא בסוגיית הגמ' בפסחים (דף מו, ב) דנחלקו רבה ורב חסדא באדם שמבשל מיום טוב לחול האם לוקה או שאינו לוקה, שדעת רב חסדא שלוקה ורבה ס"ל שאינו לוקה, וטעמו של רבה שאינו לוקה דמדאורייתא אמרינן "הואיל", והיינו הואיל ומקלעי אורחים חזי ליה, דיתכן ויבואו אורחים והמאכל יהיה ראוי להם, ולכן נמצא שהבישול היה לצורך יום טוב ולא לצורך חול, ורב חסדא לא סובר את סברת הואיל. ושאל רבה את רב חסדא לדעתך שלא אמרינן הואיל איך מבשלים מיום טוב לשבת, ותירץ

♦ מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב

רב חסדא שלדעתו מותר מדאורייתא לבשל מיום טוב לשבת דחדא קדושה הם, ורבנן גזרו בזה איסור שלא יבואו להקל לבשל מיום טוב לחול, ועל ידי הנחת עירוב תבשילין יש היכר בדבר. נמצא שלדעת רבא היתר הבישול מיום טוב לשבת בנוי על כך שמדאורייתא אמרינן הואיל ומקלעי אורחים, ומדרבנן עדיין יש איסור ועירוב תבשילין מתיר איסור דרבנן זה. ולדעת רב חסדא מדאורייתא צרכי שבת נעשין ביום טוב ומדרבנן אסור ועל ידי הנחת עירוב תבשילין הותר איסור דרבנן זה.

ואם כן הבישול מיום טוב לשבת בנוי על שתי היתרים: הראשון הוא היתר הבישול מן התורה מיום טוב לשבת. והשני הוא היתר הבישול מדרבנן על ידי הנחת עירוב תבשילין. ונחלקו הראשונים להלכה האם טעם ההיתר הוא כרבה או כרב חסדא, שדעת הרמב"ן והר"ן שלהלכה ההיתר הוא אף לרבה. ומבואר בפוסקים הנפק"מ בין טעמי ההיתר מדאורייתא אם הוא מטעם הואיל כרבה או מטעם צרכי שבת נעשים ביום טוב, לענין בישול ביום טוב סמוך לחשיכה, שאז זהו זמן שלא יתכן שיבואו אורחים ויכלו לסעוד, ונמצא שאין סברא להתיר מדאורייתא ולכן יש להיזהר לגמור לבשל לצורך שבת כבר מבעוד יום, אמנם בדיעבד יש לסמוך על הראשונים שנקטו לעיקר כדעת רב חסדא שצרכי שבת נעשים ביום טוב ואפשר לבשל אף סמוך לחשיכה. **עירוב תבשילין למי שידוע שלא יבשל ולא יעשה מלאכות לצורך שבת**

ב. בשעה שמניח עירוב תבשילין מברך אשר קדשנו במצוותיו וציונו על מצות עירוב. ויש לעיין במי שבישל את כל תבשיליו לכבוד שבת שאחר יום טוב, כמו שנוהגים רבים האם יכול לעשות עירוב תבשילין עם ברכה. או שמא יש בדבר חשש ברכה לבטלה, שהרי אין הוא מתכוון לעשות מלאכות ביום טוב, ואף שידליק נר לכבוד שבת, מ"מ נחלקו הדעות האם מותר להדליק נר בלי הנחת עירוב, ומשום כך יש נוסחאות בראשונים שלא נזכר בהן לאדלוקי שרגא. ואף שבנוסחאות דידן אנו אומרים כן מ"מ אין יכול לסמוך על זה בלבד לענין ברכה. והנה יש לברר מה גדרו של עירוב תבשילין האם הוא מצוה דרבנן שאסמכוה אקרא ואין נפק"מ כלל אם הוא מעוניין לבשל או לא, או שמא צורת המצוה היא "מתיר" לבישול, וכל זמן שאינו מתכוון לבשל אין הוא צריך לעשות עירוב תבשילין, ויתכן שגם אסור לו לברך משום ברכה לבטלה. ועוד יתכן בזה, שצורת המצוה היא בגדר "מתיר" ואם מחליט בדעתו שאינו מבשל לא חייב לעשות עירוב תבשילין, מ"מ אם בחר לעשות עירוב תבשילין קיים מצוה ויכול לברך. ויש לדון בזה גם לענין ברכה, דאיתא במשנה בתרומות דערום לא יתרום, ומשם למדו הפוסקים על הזהירות שלא לבטל ברכה, וכל היכי שיכול לברך עדיף לדחות את קיום המצוה כדי שיוכל לברך עליה, מאידך חששו הפוסקים מאוד לחשש ברכה לבטלה, ואמרו דספק ברכות להקל. **מחלוקת רבא ורב אשי בטעם תקנת עירוב תבשילין**

ג. והיה מקום לתלות חקירה זו בטעמי עירוב תבשילין שנזכרו בגמ' ביצה הנ"ל דלטעמו של רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת נמצא שתקנת עירוב תבשילין נועדה לכבוד השבת שלא יכלה את תבשילו ביום טוב ולא ישאיר מאכל לשבת, וא"כ אף שבישל את כל מאכלו לשבת אכתי קיים החשש שמא לא ישאיר מאכל לשבת וצריך להכין עירוב תבשילין. וס"ל לרבא שזוהי מצוה חיובית על כל אחד ואחד, אף למי שכבר בישל. אבל לטעמא דרב אשי שלא יאמרו שאופין ומבשלין מיו"ט לחול, נמצא שתקנת ע"ת היא מפני כבוד יום טוב, ואם כן י"ל דמי שהכין את כל המאכלים ולא עתיד לבשל כלל אין בו חשש וא"כ לא יצטרך להניח עירוב תבשילין. והנה לעיקר ההלכה נקטינן כרב אשי לגבי רבא [עיין מג"א ס"ק י"ג גבי הנחת ע"ת ליו"ט אחר שיש לחוש בזה לטעמא דרבא שיהיה בורר מנה יפה לשבת], וא"כ י"ל שמי שהכין כל צרכי שבת מעיו"ט, שלא יצטרך להניח ע"ת.

מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב ♦

אמנם נראה שאין זה מוכרח, ובין לטעמא דרבא ובין לטעמא דאביי י"ל דרבנן תקנו תקנה להניח עירוב תבשילין, ואסמכוה אקרא, והיא תקנה גמורה המוטלת על כל אחד ואחד, אלא שרבא ורב אשי נחלקו בטעמא דתקנתא, ולכן אף מי שלא מתכוון לבשל כלל ביו"ט יצטרך להניח ע"ת, ואף שלגבי אותו מי שהכין את תבשילי השבת ולא יבשל כלל מיו"ט לשבת אין את החשש שלשמו תיקנו את התקנה, מ"מ התקנה היתה כללית שלא יאמרו שמותר לבשל מיו"ט לשבת וה"ה מיו"ט לחול, ולצורך כך תיקנו את תקנתם על כל אחד ואחד אף מי שלא מתכוון לבשל כלל.

דברי הפוסקים שדנו בהנחת עירוב במי שלא צריך לבשל

ד. וכבר עמד בחקירה זו המאמר מרדכי ס"ק י"ח, שכתב ויש לחקור במי שדעתו שלא לאפות ולא לבשל כלום מיום טוב לשבת, כגון שבישל צרכי שבת מערב יו"ט וכיוצא, אם צריך לערב או לא, ונראה דלדעת הי"א [גבי הדלקת הנר], אעפ"כ צריך הוא לערב כדי להתיר הדלקת הנר מיו"ט לשבת, ולכן נראה שהבא לערב אין לו לברך דסב"ל, ודי שיאמר בהדין עירובא, וסיים מיהו למעשה צ"ע.

גם בשו"ת אג"מ (או"ח ח"ה סי' כ' אות כ"ו) נשאל אודות מי שאינו נצרך לעירוב תבשילין אם חייב לעשותו מכל מקום, והשיב וז"ל: עירוב תבשילין, אם כבר הכין כל מה שצריך לאפות ולבשל לצורך שבת, וגם שיש לו נר דלוק, ליכא מצוה לעשות עירוב תבשילין. וכן הוא כמפורש במג"א סימן תקכ"ז סק"א שכתב דמי שהוא בבהכ"נ ולא הניח ע"ת, ואם ילך לביתו להניח ע"ת יעבור זמן המנחה, יתפלל מנחה ולא יניח ע"ת, דיוכל להקנות קמחו לאחרים. ואם הוא חיוב מצווה בכל אופן, הרי יש לחייבו לילך לביתו ולעשות ע"ת מצד המצווה. אלא משמע דרק כשצריך לבשל לצורך השבת איכא חיוב מצוות ע"ת, ולא כשאינו צריך. ולכן מחדש המג"א דאף בצריך לבשל לצורך השבת נמי, אם יש לו עצה להקנות קמחו לאחרים, אינו צריך לחזור לביתו. אבל מ"מ לאחד שישאל מתחלה בערב יום טוב איך שיעשה, אם יכין הכל מעיו"ט ולא יצטרך לעשות ע"ת, אם יש לו גם נרות דלוקין, או שיעשה ע"ת ויבשל ביום טוב ערב שבת לצורך שבת, צריך וודאי לומר לו שיותר טוב שיצטרך לעשות ע"ת, כדי שלא יצא מזה קלקול.

ובשו"ת מנחת שלמה (תניינא סי' נ"ג) נקט גם כהאי סברא וז"ל: אמנם מהא דנחלקו הפוסקים בסימן תקכ"ז סעיף י"ט בעירוב תבשילין אם צריך להניחו בשביל הדלקת הנר בלחוד, דאפשר שמכיון שנהנה מהאור גם סמוך לשבת כשעדיין הוא יום טוב אין צריך להניח כלל עירוב, וכמו כן כתבו שבאורח שאין לו מה לבשל יניח עירוב תבשילין בלי ברכה (עי' כף החיים שם ס"ק קי"ג בשם המאמר מרדכי אות י"ח), ואף על גב דאם יניח ודאי יהא מותר לו גם לאפות ולבשל אם ירצה ומ"מ אין לו לברך, ולא מהני מה שממילא הותר לענין אחר כדי שיברך עליו, וטעמא דמילתא נראה דהיינו משום דעירוב תבשילין לא חשיב בגדר מצוה, והברכה היא רק על מה שהעירוב מועיל לו להתירו בעשיית מלאכה, ולכן אם אין בדעתו לעשות מלאכה אין מקום לברכה¹.

והנה אף שדברי הני רבנן מיוסדים על יסוד אחד, מ"מ יש נפק"מ ביניהם, דהאג"מ לא כתב שאם יניח את העירוב הוי ברכה לבטלה, אלא כתב שאינו צריך להניח ע"ת. ואילו המאמר מרדכי והמנחת שלמה כתבו שיש בזה משום ברכה לבטלה.

1. שוב שמעתי משמיה דו"ז הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שהורה למעשה למי שבישל את כל תבשיליו להניח עירוב תבשילין ואף בברכה, ושכל דבריו נאמרו במי שאין לו הכ"ת לבשל, או באברך צעיר שאין לו תכנית כלל וכלל לבשל, אבל כבעל משפחה אף שהכינו הכל מערב יו"ט אכתי מהני העירוב אם יחסר או יצטרכו להעדיפה.

עירוב חצרות

ה. והנה יש לעיין בכל זה דמצינו גבי עירוב חצרות שאדם מערב בערב שבת ומברך על העירוב, ולא מצינו שהזהירו הפוסקים שזה דווקא בגוונא שיש לו מה לטלטל או שיש לו תכנית לטלטל, ובפשטות הא גופא שיש לו את האפשרות לטלטל היא עצמה סיבה מספקת להנחת העירוב ושפיר שייך לברך עליה. וכן גבי עירוב תחומין לכאורה דינו כנ"ל.

ואין לומר דשאני עירוב חצרות ועירוב תחומין שאחר שהניח את העירוב הוא כבר פעל חלות שהחצר מעורבת ונחשבת רשות אחת לטלטל מבית לחצר וכן בתחומין כבר קנה שביתה, משא"כ בעירוב תבשילין שלא יצר שום חלות. דיש להתבונן מה היא אותה חלות של רשות אחת או של קנין השביתה, אם אין לו נפק"מ כלל בהך רשות או בהך שביתה. די"ל דכל מה שרשות אחת חשיבא חלות זהו אך ורק לעניין היתר הטלטול ועד כמה שאין לו מה לטלטל אין מעלה בהא שהיא רשות אחת. אלא כאמור כיון שסו"ס יש לו הכ"ת לטלטל אם ירצה ממילא יש חשיבות לעירוב, וה"ה בתחומין. וא"כ גם בעירוב תבשילין יש לו את האפשרות לבשל אם ירצה ולמה לא יוכל לברך.

נטילת ידים

ו. והנה מצינו נידון דומה בהלכות נטילת ידים שעניינה להתיר לאדם לאכול פת, ואם מחליט בדעתו ליטול ידים בלי לאכול פת אסור לו לברך, ורק אם חשב לאכול ולנמלך ולא אכל כתב הריטב"א בחולין (דף קו, ב) שלא חשיב ברכה לבטלה, ולא מחייבים אותו כעת לאכול למנוע מהברכה להיות לבטלה, והטעם כיון שבשעה שנטל את ידיו גמר את מצוותו ובההיא שעתא דעתיה היתה לאכול. וא"כ נימא דה"ה גבי עירוב תבשילין שעניינו להיות מתיר, לא יברך רק אם ודאי לו שעתיד לבשל.

אמנם נראה שאינו דומה, די"ל דשאני נט"י שהתקנה היתה ליטול ידים אך ורק למי שבודאי יאכל פת, ולכן אם אינו מתכוון לאכול פת הוי ברכתו לבטלה, והראיה שהרי גם מי שמסופק אם יאכל פת אינו יכול ליטול ידים ולברך כיון שתקנת נט"י היתה אך ורק למי שמתכוון לאכול. משא"כ בעירוב תבשילין ועירוב חצרות שכו"ע מודו שהתקנה היא אף על צד ספק שמא יצטרך לבשל ולאפות ולא דוקא כאשר ודאי שיבשל. וכל דבריהם של הני פוסקים הוא רק בגוונא שאין לו תכנית לבשל כלל.

שוחט לכלבים

ז. וישנו נידון נוסף הדומה לעניינו גבי מי ששוחט בהמה להאכילה לכלבים או לעכו"ם אם מברך על השחיטה, עיין בפר"ח בקונטרס אחרון ליור"ד סי' י"ט שהביא שנסתפק השער אפרים סי' נ"ז בזה, ודעת הפר"ח גופיה שם שהיכא שיש בודק ואי ירצה יוכל לאכול ממנה מצי לברך על השחיטה, ובליקוטים שם לסימן י"ט הביא שכן מצא בריב"ש (סי' שצ"ח ד"ה ומה שחדש) שכתב להדיא שמי ששוחט בהמה מסוכנת אע"פ שאין דעתו לאוכלה, מברך על השחיטה. והתבואות שור (סי' י"ט סעיף א' ס"ק ד') דייק מהפר"ח שבעינן תרתי [א]. שיהיה במקום השחיטה בודק שיוכל לבדוקה מטריפה. [ב]. וגם שתהיה דעתו לבדוקה. והוא חלק עליו וס"ל שלא בעינן דעתו לבדוקה אלא סגי במה שיש אפשרות לבדוקה ולאוכלה. [ולכאורה מדברי הריב"ש משמע שבכל גוונא שראויה לאכילה מברך על השחיטה]. ועיין בספר גן המלך לבעל הגינת ורדים אות נ"ה שדן לומר שאינו מברך בכה"ג, וכבר דחו את ראייתו. ועיין פמ"ג סי' י"ט בשפתי דעת ס"ק ב' שכתב השוחט לרפואה או לכלבים יברך אם ירצה, כיון דאי בעי אכיל מיניה.

[ויש לעיין למה נקט הפמ"ג לשון "אם ירצה" ולמה לא יברך בסתמא כיון שסו"ס מקיים מצוה. ואולי י"ל שמצוות כאלו שהן בגדר "מתיר" אין חיוב ברכה עליהם אם אין לו כוונה להתיר,

מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב ♦

ויכול לעשות את אותו מעשה בלי כוונת מצוה כלל ואז אין על מעשהו שם מצוה כלל, אבל אם מכוין למצוה יכול הוא לברך שמונתו בכוונתו שיהיה בזה גם היתר וממילא יש על זה שם מצוה וצ"ע, ועיין להלן אות י"א שהרחבנו בזה].

נמצא שגם במצוות שחיטה שעניינה להתיר את הבהמה לאכילה ואינה כשאר כל המצוות החיוביות נקטו גדולי הפוסקים שהא גופא שהשחיטה התירה את הבהמה, שייך לברך עליה אף שאין לו כלל כוונה לאכול. וסברתם כיון שסו"ס מעשה שחיטה מתיר את האכילה, א"כ ה"נ נימא גבי עירוב תבשילין שאף שאינו מתכוין לאכילה מ"מ סו"ס על ידי העירוב הותרה האכילה. ה. והשתא י"ל בזה בתרתי או דמצות עירוב תבשילין עניינה מצוה על כל אחד וזהו תקנת חכמים שכל אחד יניח עירוב, או שאפשר לומר שאין מצוה להניח ע"ת אבל מי שמניח עירוב תבשילין מקיים מצוה, ושפיר יכול לברך.

ואי נימא כצד ב' יש לומר אף לדברי האג"מ הנ"ל, שהוכיח שאין בעירוב תבשילין מצוה מהא שכתב המג"א שמי ששכח להניח ע"ת ונזכר בבית הכנסת ולא יספיק לילך לביתו ולערב, שיתפלל מנחה ולא יערב אלא יקנה קמחו לאחר, ואי נימא דיש מצוה בע"ת איך מורים לו לבטל את המצוה, ומוכח שהוא מתיר בעלמא. ד"ל שאה"נ אין זו מצוה חיובית שבגללה יבטלו תפילת מנחה, אבל מ"מ אם יניח עירוב תבשילין יקיים מצוה.

האם יש מצוה לערב

ט. כתב השו"ע סעיף ז' מצוה על כל אדם לערב ומצוה על גדול העיר לערב על כל בני עירו, וציין הב"י מקורו בגמ' ביצה (דף טו, ב) הנ"ל. ונראה שאין להוכיח מלשון זאת של השו"ע שיש מצוה על כל אדם לערב, דעיקר כוונתו לומר שלמרות שמצוה על גדול העיר לערב, כמו שמוכח בגמ' שגדולי האמוראים עירבו, מ"מ מי שצריך עירוב יש מצוה שיערב בעצמו ולא יסמוך על גדול העיר. נמצא שעיקר כוונת השו"ע בהא שכתב מצוה על כל אדם לערב היינו באדם כזה שרוצה לבשל, שהמצווה היא שלא לסמוך על עירובו של אחר. אבל בגוף גדר התקנה יתכן שאין זו מצוה חיובית אלא מתיר, ואה"נ אם לא רוצה לבשל כלל אין עליו מצוה.

ומאידך עיין רמב"ם פ"ו מהלכות יום טוב ה"א שהביא את הדין שאסור לבשל מיום טוב לשבת שלא יאמרו שאפשר לבשל מיו"ט לחול. והוסיף שמי שהניח עירוב תבשילין מותר לו לבשל. ומשמע קצת מדבריו שע"ת אין בו מצוה אלא אם עשה יש לו היתר לבשל.

והנה אף שמשמעות הרמב"ם שע"ת הוא בגדר מתיר בלבד ואין מצוה לערב, מ"מ י"ל שאף להרמב"ם אם עירב מקיים מצוה.

מצוה לערב ולשתף

י. כתב השו"ע סי' שצ"ה מצוה לחזור אחר שיתופי מבואות ומברך עליו על מצוות עירוב, ומקורו בגמ' עירובין (דף סח, א) בסוגיא שההוא ינוקא דאשתפוך חמימי, שתמהו בגמ' איך לא היה עירוב חצרות ושיתופי מבואות בחצר של הני תרי גברי רברבא אביי ורבה, ואמר אביי שאין אורחיה דרבה לגבות שיתוף מבני המבוי, ואנא טרידנא בגירסאי.

ולכאורה יש לעיין איך למדו מגמ' זו שיש מצוה לערב, דא"כ באמת איך הני תרי רברבי לא חשו לזה, ומוכח איפכא שכיון שלא היתה להם תכנית לטלטל לא היו חייבים בהאי מצוה. אלא י"ל דמתוך שתמהו עליהם אמאי לא הניחו עירוב מוכח שיש עניין להניח עירוב מפני המכשול שלא יכשלו בני החצר ויבואו לטלטל, אבל אין בזה מצוה חיובית. והב"ח שם כתב שמצוה זו קאי רק על שתופי מבואות ולא בעירוב תחומין שבזה לא שייך תקלה, והיינו כנ"ל.

ואם כנים הדברים שבעירוב חצרות אין מצוה חיובית לערב אמאי נימא שבעירוב תבשילין יש מצוה חיובית לערב, דלכאורה דמו הני מצוות להדדי.

♦ מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב

אלא שי"ל עוד שאף שגדר עירוב תבשילין להיות מתיר, מ"מ יש מצוה ועניין לעשותו כדי שתהיה לו את האפשרות לבשל, דתקנו בזה שיהיה יכול לבשל אם יצטרך, דהרי זה פשוט שגם מי שאין לו תכנית ודאית לבשל אלא מסתפק בדבר יכול לכו"ע לברך שהרי העירוב נותן לו את האפשרות לבשל, וא"כ בעל הבית שעליו מוטלים צרכי הבית תמיד הוא בכלל ספק שמא יצטרך לבשל, שמא יתקלל המאכל וכדומה ובכלל המצוה הוא. אמנם מי שלא מוטלים עליו צרכי הבית אינו בכלל מצוה זו ואינו צריך להניח עירוב תבשילין. וכך נקט בספר חוט שני הלכות יום טוב. ונראה שאף לפי גדר זה אין זו מצוה חיובית כתקיעת שופר, אלא גדר המצוה הוא מתיר, ולכן שפיר כתב המג"א שלא יבטל תפילה עבור קיום המצוה, אמנם כאמור לעיל יתכן שפיר שגם אדם שלא מוטלים עליו צרכי הבית אם הניח עירוב יכול לברך דסו"ס קיים מצוה והעירוב התיר לו לבשל אם ירצה.

ויש לדון במי שנמצא במקום שאין לו מאכלים כלל מלבד מה שהכין, ואין שום צד בעולם שיצטרך לבשל, דבזה י"ל שכיון שבפועל לא מתיר כלום כי לא יכול לידי בישול, א"כ הוי ברכה לבטלה.

בגדר מצוות שהן מתיר

יא. עיין מגיד משנה (הל' עירובין פרק ו' הלכה כ"ד), כשם שמברכים וכו'. זה ממה שאמרו (פסחים ז') כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן. וכן כתב בספר העתים ומוסכם הוא מן הגאונים ז"ל. ובהשגות א"א והיכן צונו לערב בתחומין וכו' ואיך נאמר וצונו על מצות עירוב עכ"ל. ואני אומר דיותר ראוי לברך על עירובי התחומין מעל עירובי חצרות אם מטעם קולא וחומרא הוא לפי שידוע שדבר תורה מותר להוציא מן הבתים לחצרות ולמבואות בלא שום עירוב וחכמים אסרו זה גזרה משום הוצאה מרה"י לרה"ר והתירו ע"י עירוב ואנו מברכין וצונו לומר שאין אנו רשאים לטלטל בלא עירוב וצונו שכשנרצה להוציא מן הבית לחצר שנערב וה"ז כמצות נט"י ושחיטה וכיוצא בהן, אף בעירובי תחומין ידוע שמן התורה מותר ללכת שלש פרסאות בלא עירוב כמבואר פכ"ז מהלכות שבת וחכמים אסרו יותר מאלפים אמה לכל רוח והתירוהו על ידי עירוב תחומין וכשנרצה ללכת ממקום בתינו לצד אחד יותר מאלפים אין אנו רשאים בלא עירוב וא"כ יש לנו לברך על כך. ולא עוד אלא שבחצרות ע"י עירוב נעקר לגמרי איסור של דבריהם להוצאת הבתים ובעירובי תחומין עדיין גזרתם קיימת שלא ללכת יותר מאלפים אמה לכל רוח אלא שהעתיק שביתתו ממקומו למקום עירובו ומה שנשכר לצד עירובו מפסיד לצד האחר. ולפעמים מפסיד יותר במדת המדינה כנזכר בראש הפרק ונתבאר שאם מטעם קולא וחומרא הוא שיותר ראוי לברך על עירובי תחומין כנ"ל.

[ומה שדימה המגיד משנה את מצוות עירוב לנט"י ושחיטה, יש לומר שאין זה דמיון גמור ממש אלא רק לעניין הא דחשיבי מתיר ולתיקנו עליהם ברכה].

והנה מתבאר מדברי המ"מ הנ"ל שהגדר בהנך מצוות שהן מתיר, שהמצוה היא שאנו מתנהגים על פי הוראת חכמים ואף שאין לנו ציווי לטלטל בחצר מ"מ אם אנו מסדרים עירוב לחצר ועל ידי זה נוכל לטלטל הרי שפעלנו לתקן את העניין על דעת חכמים וזהו המצוה שמברכים עליה. וזה דומיא דשחיטה, שהרי אין מצוה לשחוט אלא שמי שרוצה לאכול צריך להתיר את הבהמה וכשמתיר על ידי זביחה מקיים זבחת ואכלת.

וא"כ יש לדון ולומר שכל זה כאשר באמת כוונתו ומטרתו לעשות את הדבר כדי להתיר, אבל כאשר אין כוונתו לעשות כדי להתיר א"כ אין שם מצוה על מעשהו כלל, דמה עניין יש בשחיטה אם כוונתו להאכיל לכלבים.

ואולי זהו הטעם שכתב הפמ"ג (סי' י"ט שפתי דעת ס"ק ב') שהשוחט לכלבים מצי מברך,

מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב ♦

וכן הוא לשון הפר"ח. ואמאי לא חייב לברך, ואפשר שכיון שאם אין כוונתו למטרת מצווה אין עליה שם מצווה כלל כיון שמצווה זו ביסודה היא מתיר.

אשה המכרכת מצוות עשה שהזמן גרמא

יב. ונראה שאשה שעושה עירוב תבשילין יכולה לברך ואף לדעות שמצוות עשה שהזמן גרמא פטורות ואינן מברכות, דשאני מצווה זו של עירוב תבשילין שכל מטרתה להיות "מתיר", ואינה כשאר מצוות עשה, וכל שהיא זקוקה להיתר זה יכולה היא לברך. וכמו שמסתבר שיכולה לברך על עירוב חצרות.

האם מותר לבשל מיום טוב לשבת רק כדי שיוכל לקיים ע"ת או שמא נחשב בישול שלא לצורך יג. לכאורה אין זה נחשב בישול שלא לצורך שהרי מוסיף בהנאת השבת, אמנם אם הניח עירוב ובסוף לא הוצרך לבשל אינו צריך לבשל כדי שברכת העירוב לא תהיה לבטלה. ומ"מ אם חשב שצריך לבשל ובישל אינו עובר כיון שסו"ס הוסיף לכבוד השבת.

חימום מאכלים לצורך שבת

יד. ונראה שאף מי שבישל את כל צרכי השבת מ"מ עדיין צריך הוא להיתר דע"ת כאשר מחמם את מאכליו לשבת, ואף שלגבי עצם החימום יש לומר דבדבר יבש אין איסור ולגבי לח א"א לברך כיון שבמחלוקת היא שנויה. מ"מ אם מחמם את התבשילים לצורך השבת יש בו איסור דרבנן של חזרה בתחילה שנאסרה אף אם האש היא גו"ק וכמו שנתבאר בפוסקים סי' רנ"ג. ורק אם מניח ע"ג פלטת שבת בזה י"ל שמספק לא יברך, דהא איכא דעות שמותר להניח עליה לכתחילה בשבת, ואף דנקטינן להלכה להחמיר בזה, מ"מ מידי ספק ברכה לא נפקינן.

[ואין לומר שלעניין ברכה לבטלה יש לחוש, שהרי זה כנוטל את הקדירה על מנת להחזיר שאף אם הניח ע"ג קרקע יש דעות דחשיב חזרה, דשאני הכא שיש הפרש של כמה ימים בודאי אודא לה הנחה ראשונה וחשיב לכו"ע כחזרה אסורה].

והנה עיין פמ"ג סי' רנ"ו במ"ז על סעיף א' שנסתפק האם גזרו שהייה וחזרה ביו"ט, עיי"ש בסוה"ד, שכתב וז"ל גם צ"ע האופה בערב יו"ט לצורך עכו"ם פת וכדומה, אי שרי קודם חשיכה בלא קרימת פנים מבעוד יום, דשמא לא גזרו כל הנך בסימן רנ"ג ורנ"ד אלא בשבת דאיכא כרת וסקילה, לא ביום טוב דאיכא איסור לאו, צ"ע כעת.

ויש לעיין בספיקו של הפמ"ג שהרי מצינו שגם על איסור דרבנן בעינן לעשות עירוב תבשילין, עיין גמ' ביצה (דף כא, ב) שמבואר שלגבי הטמנה בעינן עירוב תבשילין, ועוד אנו אומרים לאטמוני והטמנה אסורה מדרבנן.

ועיין ברעק"א בדו"ח וכן בגליון השו"ע סי' תקכ"ח שהקשה אמאי בעינן עירוב תבשילין להטמנה והרי איסור הטמנה הוא מדרבנן שמא ימצא קדרתו צוננת ויבא להרתיחה, וא"כ לא יבא לידי איסור דאורייתא, ותירץ שס"ל לסתמא דתלמודא דמ"מ יש לחוש שמא ירתיחנה, והיינו שהצריכו ע"ת גם לאיסורים דרבנן. ולולא דברי רעק"א היה מקום לומר שאחר שאסרו הטמנה מדרבנן תו לא איכפת לן בטעמא דמילתא. וה"ה בחזרה בתחילה שהוא מחשש דמחזי כמבשל י"ל שהוא אסור וכדין הטמנה.

[ועיין שפת אמת שהביא קושיית רעק"א ותירץ באופן אחר דמיירי בקדרה שאינה מבושלת ומטמין אותה כשהיא חיה, וצ"ב].

גם מוכח מדברי הפוסקים שדנו אם צריך להניח ע"ת לצורך הכנה מיו"ט לשבת, והנידון אם צריך עירוב תבשילין להכנה זו, והרי הכנה אינה אסורה אלא מדרבנן ולמה לא אמרו שעל איסור דרבנן לא בעינן ע"ת ומוכח שגם לצורך כך בעינן ע"ת.

♦ מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב

עוד מצוי שבני אדם מבשלים תמצית תה לשבת, וביום טוב לא צריכים לזה, ונמצא מבשל לצורך שבת ובעי עירוב תבשילין בברכה.

וא"כ חזינן שאף אותם אלו שהכינו את כל תבשיליהם כמעט שלא ימלט שיצטרכו לבשל או לחמם לצורך השבת וממילא צריכים הם עירוב תבשילין מן הדין לכו"ע. ומעתה שפיר י"ל שכל אחד שהוא בעה"ב הוא בספק שמא יצטרך להכין מאכלים וממילא יכול גם לברך על הנחת עירוב תבשילין.

על מי מוטל להניח עירוב תבשילין

טו. הארכנו במקום אחר שפשטות מצוה זו של עירוב תבשילין אינה מוטלת על כל אחד ואחד אלא על בעל הבית שמקמחו מבשלים ואופים, וכל בני ביתו נגררים אחריו. והגדר בזה דחשיב כעין מצוה המוטלת על הבית. וממילא יש לומר שכל מי שמתארח אצל בעל הבית הרי הוא טפל אליו ויוצא בעירובו. ועיין פרטי הדינים בזה להלן בסמוך.

והנה גם לגבי הנידון אם יש מצוה להניח עירוב תבשילין, יש לומר שאם אכן מצוה להניחו, מוטלת מצוה זו על בעל הבית ולא על כל אחד ואחד מבני הבית, ומסתבר שאף אורח שאינו סמוך על שולחנו בקביעות אלא באקראי, אינו צריך לערב ובפרט אם אינו מתכוון כלל לבשל.

לבצוע על הפת בשבת והרי לא קיים מצוה שלא אפה

טז. ובזה יש ליישב מה שהעירו שאנו מניחים לע"ת גם פת ואף שהאידנא לא נוהגים לאפות, מ"מ כיון שכך נהגו בעבר נהגינן בזה גם אנן. וכתבו הפוסקים לקיים בזה מצוות לחם משנה בשבת, דכיון שאיתעבד בה חדא מצווה ליעבד בה מצווה אחריתי, ויל"ע מה ההידור לעשות בזה עוד מצוה אחריתי והרי בעצם אינו חפצא דמצוה, ולהאמור ניחא דכיון שעל ידי הפת יש לו הכ"ת לבשל אם ירצה ויכול לברך על כך תו הוי חפצא דמצוה.

העולה מכל הנ"ל:

אף אי נימא שצורת המצוה היא מתיר ואינו חייב להניח עירוב תבשילין, מ"מ אם הניח נראה שיכול לברך דסו"ס על ידי הנחתו התיר לו ולבני ביתו לבשל אם יצטרך, ועוד כיון שחזינן שבפועל רובא דאינשי צריכים להניח עירוב הלכה למעשה כאשר מחמם את מאכליו אם כן יתכן לומר שמצוה על כל בעל הבית להניח אף שכבר בישל את מאכלי השבת דשמא יצטרך לבשל או לחמם וכנ"ל.

עירוב תבשילין באורחים

יש לברר מה הדין באורחים הבאים לבית בעל הבית וכגון בניו או בנותיו הנשואים, האם צריכים לעשות עירוב תבשילין או שיוצאים בעירוב שעושה בעל הבית. והנה כיון שנדון זה לא בא להדיא בדברי הפוסקים ראינו לנכון להציע את צדדי הדין ונפק"מ נוספות הנוגעות לנידון זה.

בדברי הביאור הלכה גבי עירוב תבשילין במשרתת הסמוכה על שולחן בעל הבית

א. קיימא לן שבני ביתו הסמוכים על שולחנו יוצאים בעירוב שעושה בעה"ב וכן מפורש ברא"ש פרק ב' דביצה סי' ו'. וכתב בה"ל (סי' תקכ"ז ס"כ ד"ה מי) להסתפק בעניין משרתת עבדיה הנמצאת בביתו בקביעות האם צריך לזכות לה חלק בעירוב או שהיא נטפלת אליו ואל בני ביתו. וכתב בה"ל ששורש הספק הוא מחמת דברי הרא"ש בביצה פ"ב סי' ו' שכתב וז"ל ובעירובי תבשילין אין אדם צריך לזכות לאשתו ולב"ב אלא כשהוא עירב כולם מותרין, וכיון שאינה צריכה לזכות אין מזכין על ידה, מידי דהוי אערוכי חצרות כשאין לה בית בחצר, עכ"ל. ופירש בה"ל את כוונת הרא"ש ששני הדינים תלויים זה בזה, דהיינו מי שיוצא בעירובו של בעה"ב ואין צריך בעה"ב לזכות לו את העירוב, אין מזכין את העירוב לאחרים על ידו. ומעתה כיון שמזכין

♦ מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב

עירוב ע"י עבדו ושפחתו העבריים הרי זה מוכיח שבעה"ב צריך לזכות להם עירוב תבשילין ואין הם יוצאין בעירוב שמניח בעה"ב עבור כל בני הבית.

ואח"כ ציין הבה"ל לדברי מחצית השקל (ס"ק י"א) שכתב דמי שאוכל מתבשילי בעה"ב נגרר העירוב ממילא גם עבורו, וכתב בה"ל דאפשר שגם הרא"ש מודה לסברא זו, והניח בצ"ע.

ונמצא שלפי דברי בה"ל יש להסתפק לדינא בעבד ואמה עבריים הדרים בבית בעה"ב, שמא צריך להקנות להם חלק בעירובי תבשילין, וכ"ש שלפי זה יש לדון בבנו נשוי הדר בקביעות במקום אחר ובא להתארח בבית אביו ליום טוב שיצטרכו לזכות לו בעירוב מחמת ספק, שהרי גם על ידם אפשר לזכות עירוב לאחרים וכנ"ל.

אמנם לכאורה יש לעיין בדברי הבה"ל, דהרא"ש לא כתב דשני הדינים תלויים זה בזה, רק כתב דמתוך שאשתו נגררת אחרי עירוב בעלה ואין צריך לזכות לה, אין בה מיגו דזכי לנפשיה, ולכן אי אפשר לזכות על ידה לאחרים [ובלי מיגו אין מזכין על ידה, משום שידה כיד בעלה], אך אין שום הכרח מדברי הרא"ש שעבדו ושפחתו העבריים אשר אין ידם כידו, [ולכן מזכין עירוב על ידם], יצטרכו לעשות ע"ת בפ"ע, דמסתבר דכל בני הבית הסמוכין על שולחנו והטפלים לו נגררין אחרי עירובו, וממילא מסתבר שגם בניו הנשואים שסמוכים על שולחנו ביום טוב ושבת והם מבני החבורה שבבית זה נגררים אחרי בעל הבית ואינם צריכים לערב בני עצמם וגם לא צריך בעה"ב לזכות להם חלק בעירוב. ועירוב זה מהני לכל מילי שצריכים עירוב הן לבישול הן להדלקת הנר [לסוברים שצריכה ע"ת] והן להכנה.

והנה עיין בספר מאמר מרדכי סי' תקכ"ז אות י"ט באה"ד וז"ל ואנא זעירא שותא דמר לא גמירנא, דדבר פשוט הוא ששכירו ולקיטו של בעל הבית הסמוך על שולחנו אשר מפתו יאכל ומיינו ישתה הרי הוא כאחד מבני ביתו וסומך על עירובו של בעל הבית לאפות ולבשל כאילו עירב בעצמו.

ונראה הגדר בזה שתקנת עירוב תבשילין הייתה על כל בית ובית [היינו על כל משפחה ומשפחה] ודומיא לנר חנוכה שתיקנו שכל בית צריך להדליק נר חנוכה והדלקת בעל הבית פוטרת את כל בני הבית, ה"נ היתה התקנה על כל בעל הבית שעליו מוטלים צרכי הבית ועליו לדאוג למאכלי בני הבית, וכל מי שנמצא בבית יוצא בעירובו של בעל הבית.

ועיין בדברי החיי אדם כלל ק"ב דין ז' שכתב ששני בעלי בתים הדרים בבית אחד ומבשלין לעצמם צריכים לעשות כל אחד ע"ת, ומדויק להדיא מדבריו שרק בגוונא שמבשלים כל אחד לעצמו, אבל אם אחד מבשל עבור כולם הרי הם כבני חבורה אחת, ואך שאינם בני משפחה אחת ואינם סמוכים על שולחן בעל הבית.

ועיין בספר אשל אברהם [בוטשאש] סי' תקכ"ז סעיף ז' שדן בעניין בניו הנשואים המתארחים בביתו, וכתב שנראה לו שיוצאים בעירוב של בעה"ב וכמדומה שכן המנהג, וכתב שם כדרכו להסתפק בעניין זה, וריהט דבריו שיוצאים ידי חובה בעירובו של בעה"ב. ודימה את נידון ע"ת לנידון נר חנוכה עי"ש.

ואם כנים הדברים שספקו של המשנ"ב מחודש וכנ"ל, נמצא לכאורה שהעיקר לדינא שאורח וכל מי שטפל ביום טוב זה לבעה"ב, [ואין הכוונה שסמוך על שולחנו, כדין סמוך הנזכר בש"ס], יוצא בעירובו של בעה"ב וכן לכאורה עמא דבר. [ועיין בספר שלמי תודה דיני יו"ט סי' ל"ד שכתב "קיימא לן שאורח וכן בניו הנשואים שאינם סמוכים על שולחנו צריכים לעשות ע"ת", עכ"ד. ויש לברר מה מקורו ויתכן שיש בזה חשש ברכה לבטלה].

♦ מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב

האם אורה יכול לעשות עירוב תבשילין בעצמו

ב. ויש לעיין האם יכול האורח להתחלק מבעה"ב ולעשות עירוב לעצמו ולברך עליו. והנה כיון שאורח נגרר אחרי בעל הבית מסתבר שאינו יכול להתחלק ממנו ולעשות ע"ת בפני עצמו, דכמו שבני הבית הסמוכים על שולחנו וטפלים אליו אינם יכולים לעשות עירוב בפ"ע, ולכאורה אם יברכו הוי ברכה לבטלה, ה"נ בנידון זה, ורק בנר חנוכה מצינו למנהג בני אשכנז שהמהדרין מדליקין בפני עצמם, [יש לעיין בנידון זה מדין נר שבת שגם שם הדלקה אחת פוטרת את כל בני הבית, ומצינו שלדעת הרמ"א שמברכין על תוספת אורה, גם אורחים מדליקין ומברכין, ויתכן שבנר שבת כיון שיש תוספת אורה אז יש חשיבות בהדלקה הנוספת משא"כ בנר חנוכה ובעירוב תבשילין, וצ"ע].

בן נשוי הגר באותה עיר וישן בביתו ואוכל אצל הוריו

ג. ויש לעיין לגבי בן נשוי הגר באותה העיר ואוכל את כל סעודות יום טוב ושבת אצל אביו, אך ישן בביתו ונמצא שם בביתו רוב הזמן, האם נגרר אחרי ע"ת של אביו כיון שאוכל שם וגם הוא בכלל בני הבית שהתחילו לבשל מערב יו"ט ושבת, או דקפדינן שיהיה חלק מהחבורה של בני הבית וכיון שהולך לישון בביתו אינו מכלל בני הבית, וצ"ע.

והנה מלשון מחצית השקל משמע שתלה את עיקר הטעם באכילה, שזהו עניין ע"ת שמתחיל לבשל כבר לצורך השבת, ולכן נקט שאורח שאוכל אצל בעל הבית הרי תחילת בישול שלבעל הבית מהני גם עבורו, ולפי הבנה זו לא איכפת לן במה שישן בביתו, סו"ס בזמן האכילה נמצא בבית בעל הבית ונגרר אחריו.

ועיין גם בלשון הגר"ז (או"ח הל' יום טוב סימן תקכז סעיף יח) וז"ל: אין צריך לזכות את העירוב אלא לאחרים דהיינו כל אנשי העיר שאינם אוכלין מעיסתו ומתבשילו אבל בני ביתו האוכלים מעיסתו ומתבשילו אין צריך לזכות להם והן מותרים לעשות כל מלאכת אוכל נפש מיו"ט לשבת ע"י עירובו של בעל הבית לפי שהן טפלים לבעל הבית ונגררים אחריו כיון שהן אוכלים מאכליו [אף על פי שאין אוכלים מתבשיל אחד מכל מקום כיון שהתבשיל שהן אוכלין הוא שלו הרי הן טפלין אצלו ויוצאים בעירובו], אבל אם אחד מבני הבית אינו אוכל מתבשילין של בעל הבית אלא בעל הבית נותן לו קמח ובשר והוא אופה ומבשל לעצמו או שמצוה לאחר לבשל לו [דכיון שבשעת האכילה כבר התבשיל הוא שלו שהרי כבר נתן לו הבעל הבית במתנה גמורה הקמח והבשר] הרי זה אינו טפל לבעל הבית וצריך עירוב בפני עצמו.

והגר"ח קניבסקי שליט"א ציין למה שהורה לו החזון איש בעובדא שישן בביתו [והדליק שם את נרות השבת] ואכל אצל אביו בעל הקהילות יעקב וצ"ל, שיעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. וחזינן לכאורה מהוראה זו שאף מי שאוכל אצל הוריו מ"מ כיון שישן בביתו אין הוא נטפל לבית הוריו, והוצרך לעשות ע"ת בלי ברכה מחמת הדלקת הנר.

אמנם אכתי יש לחלק דשמא לגבי הדלקת הנר חשיב חלוק מהוריו, שהרי מדליק בביתו ולא בביתם, אבל גם שאר צורכי הסעודה אפשר שהוא טפל למקום ששם הוא אוכל וצ"ע.

בן נשוי הגר בעיר אחרת ונמצא ביום טוב אצל אביו ובשבת אצל חמיו

ד. בן נשוי הגר בעיר אחרת וביו"ט מתארח בבית אביו, ובשבת בבית חמיו, יש לעיין אם יוצא בעירוב אביו, שהרי בשעת אכילת העירוב יהיה בבית חמיו, או דילמא כיון שביו"ט הוא מכלל החבורה של אביו ואת העירוב מניחים קודם יו"ט עבור בני החבורה שנמצאים כעת בבית ובן זה הנמצא ביו"ט בבית אביו הוא מכלל בני החבורה, ומסתבר טפי שיוצא בעירוב אביו.

[ואם גם חמיו הניח עירוב יש להסתפק כנ"ל, ואין זה פשוט לומר דממנפ"ש יוצא או בעירוב

מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב ♦

אביו או בעירוב חמיו, דאפשר שמצב זה שהו נמצא בשני הבתים גרע טפי ואינו נגרר אחרי אף אחד מהבתים].

בחורי ישיבה

ה. יש לעיין מה דינם של בחורי ישיבה לעניין עירובי תבשילין, ויש לכאורה לחלק בזה בין מצבים שונים:

[א] בני ישיבה האוכלים בחבורה אחת ומברכים ברכת המזון ביחד, דינם כחבורה אחת ודי בזה שאחד מהם יניח ע"ת ויברך ומהני לכולם אף אם לא זכה להם חלק בעירוב, וכ"ש שאם לוקח מהפת שכולם שותפים בה שאז כבר זכו בה כולם.

ונראה שאם עובדי המטבח שבישיבה לא הניחו עירוב תבשילין כלל [גם לא לעצמם בביתם] אין עירוב בני הישיבה מתיר להם לבשל עבורם, אא"כ זיכו להם חלק בעירוב, דכיון שאין הם מבני החבורה הרי דינם כאדם זר שאסור לו לבשל עבור חברו כמבואר בשו"ע סי' תקכ"ז ס"כ. ויש לעיין אם ע"ת שעושים עובדי המטבח לצורך הבישולים שעושים לבני הישיבה מהני עבור הבחורים, וצ"ע. אמנם אם יזכו להם חלק בעירוב מהני שלא גרע מכל זיכוי.

[ב] בני ישיבה שאינם אוכלים בחבורה אחת אלא בכל שעה מגיעים כמה בחורים ועושים סעודה לעצמם, לכאורה יש לדון שמא אינם נחשבים לחבורה אחת אף שהפת והתבשיל שבמטבח שייכים לכולם, ולכן אם אחד מהבחורים לקח פת עבור עצמו ועשה עירוב לעצמו אין זה מועיל לאחרים, ואמנם אם מתחילה לא נתכוין לזכות בפת לעצמו, אלא נתכוין לערב עבור כל הבחורים מסתבר שעירובו מועיל אף בלי זיכוי, כיון שהפת מיועדת לכולם.

[ג] עירוב שעושה ראש הישיבה לכאורה לא מהני עבור כל בני הישיבה אם לא זיכה להם, דאין ראש הישיבה ובני הישיבה נחשבים כחבורה אחת, ואמנם אם אוכלים כולם מפת אחת וראש הישיבה התכוין עבור כולם, אפשר דמהני גם בלי זיכוי כיון שכולם אוכלים מאותה הפת.

אורחים בבית מלון

ה. אורחים בבית מלון שבאים כל משפחה בפני עצמה, לכאורה אינם נחשבים כחבורה אחת אלא כל משפחה נידונה בנפרד, ומאידך גיסא הפת והתבשילין שבמטבח המלון מיועדים לכל האורחים, ולכן נראה שאם אחד מהאורחים יקח פת ותבשיל מהמטבח כדי לעשות ע"ת לכולם, ובשעה שלקח את הפת לא התכוין לזכות בהם לעצמו, הרי זה מועיל לכולם אף בלי זיכוי, אמנם אם לקח את הפת לעשות עירוב לעצמו ואח"כ נמלך לערב עבור כולם מסתבר דלא מהני העירוב לכולם אם לא יזכה את הפת לכולם.

עובדי מלון שלא עשו עירוב תבשילין לא יוצאים בעירוב תבשילין שעשו אורחי המלון לעצמם, ואם אינם יודעים ענין העירוב כלל לא יוצאים בעירוב של גדול העיר.

עירוב תבשילין למי שבא מחוץ לתחום לצורך פיקוח נפש

עובדא הוי בר"ה השתא תשע"ב שחל בחמישי ובששי, בשני בני אדם שהגיעו לשכונתנו ביום שני של ראש השנה מעיר קרית ספר, וסיבת הגעתם היתה משום פיקו"נ של יולדת ושל ילד חולה. ויש לעיין האם מותרים הם בבישול ובהדלקת הנר לצורך שבת שהרי עשו עירוב תבשילין במקומם, או שמא כיון שהם נמצאים רחוק מעירובם שנשאר בעירם הרי זה כמי שנאכל עירובו או אבד שאינו יכול לבשל. ואין לומר שיסמכו על עירובו של גדול העיר שהרי גדול העיר מכיון רק על הנמצאים בתוך התחום כמבואר בסוגיא ביצה (דף טז, ב) ובשו"ע סי' תקכ"ז סי' ח'.

♦ מוריה, שנה שלוש ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב

עירוב תבשילין במי שנמצא מחוץ לתחום

א. והנה המעיין בדברי הפוסקים בסי' תקכ"ז ס"ח, יראה שנקטו שאם אדם נמצא מחוץ לתחום ולא הניח ע"ת אינו יכול לסמוך על עירובו של גדול העיר, ואף בגוונא שגדול העיר כיוון גם על אלו שמחוץ לתחום, מ"מ כיון שאינו יכול לבוא וליקח את העירוב ממילא לא חל העירוב עליו. [עיין משנ"ב ס"ק כ"ט].

וחזינן שיש לדון בזה בתרתי: [א] חדא שאם אינו יכול להגיע לעירוב אינו יוצא בו. [ב] גדול העיר אינו מכין בסתמא להוציאו. ואף אם מכוין להדיא לא מועילה כוונתו.

וא"כ בנידון דשכעת נמצא רחוק מעירובו שהניח בעירו, לא יכול לסמוך על עירובו שלו. וגם לא יכול לסמוך על עירובו של גדול העיר כיון שלא נתכוין להוציאו שהרי היה מחוץ לתחום ולא היה יכול להגיע גם ע"י עירוב תחומין.

ב. ויש לעיין האם מהני כאשר גדול העיר עושה עירוב תבשילין ודעתו להדיא גם על כל מי שגיע לעיר לצורך פיקו"נ, דבזה הרי יהיה בתוך התחום ויכול להגיע אל העירוב, ולכאורה הסברא נותנת שיוכל להשתמש בעירוב זה של גדול העיר אם כיוון בהדיא.

בדברי הראשונים בנידון זה

ג. והנה כאשר מעיינים בדברי הראשונים בסוגיא ביצה (דף טז, ב) אנו מוצאים לשונות חלוקים בנידון זה שלפנינו.

עיין רש"י שכתב, עד תחום שבת – ולעומדים חוץ לתחום לא היה דעתו של מניח עליהם ולא עלו על ליבו לזכרן. והנה יש לדייק בדברי רש"י דאם מכוין להדיא לאלה הנמצאים מחוץ לתחום דמהני. אלא שיש לעיין האם מהני כוונה זו בכל גווני, או רק בגוונא שהנמצא מחוץ לתחום הניח עירוב תחומין ויכול להגיע לעיר. ואת"ל שמהני רק למי שהניח עירוב תחומין, נמצא שמי שנמצא מחוץ לד' אלפים אמה לא מהני ליה כלל, שהרי הוא לא יוכל להגיע לעיר בשום גוונא. ושורש הספק הוא בכוונת רש"י אמאי אין דעתו של גדול העיר על אלו שמחוץ לתחום, האם מפני שבסתמא דעתו על האנשים שבסביבתו, ומי שהוא מחוץ לתחום אינו בכלל האנשים השייכים אליו, וכמו שאינו מערב על כל העולם כך גם אינו מערב בסתמא על מי שהוא חוץ לתחום. ולפי הבנה זו אם מכוין להדיא מהני ואף למי שאינו יכול להניח עירוב תחומין ולא יוכל להגיע לעיר. או דילמא כוונת רש"י שמי שאינו יכול להגיע לעיר אינו בכלל העירוב שהרי אינו יכול ליהנות מן העירוב, ובסתמא מי שהוא חוץ לתחום אינו מניח עירוב תחומין וממילא לא יוכל להגיע ולכן בסתמא אין דעתו של גדול העיר עליו, ואף אם הניח עירוב תחומין. אבל אה"נ אם גדול העיר יכול בהדיא על מי שמניח עירוב תחומין מהני למי שהניח.

והנה ממה שרש"י סתם ולא פירש מאומה היה נראה יותר שס"ל שאם יכול גדול העיר בהדיא יועיל לכולם אף למי שנמצא מחוץ לתחום ולא הניח עירוב תחומין ואף למי שרחוק כ"כ שאינו יכול להניח עירוב תחומין.

ועיין בר"ן שכתב, עד תחום שבת – דמסתמא דעתו על כל הנמצאים בתחומו, אבל טפי מהכי אפשר דאפילו במפרש ומתנה לא מהני שאינו בדין שיערב אחד על כל העולם.

ומשמע בר"ן שמצד הא שאינו יכול להגיע אל העירוב אין בזה חסרון, שהרי סברתו שאינו בדין שאחד יערב על כל העולם, ויש לשאול על הר"ן איך מהני בכלל שאחד יערב לכל העולם, והרי לא יוכלו להגיע לעירוב כלל.

והנה בשיטה מקובצת ביצה (דף טז, ב) כתב בכוונת דברי רש"י פירוש לפירושו שבסתמא לא מהני עירובו של גדול העיר אפילו לאלו שיכולין לבא ע"י עירוב או בורגנין. והוסיף שנראה

מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא–יב (שעא–שעב), ניסן תשע"ב ♦

מדברי רש"י ז"ל שאם התנה בפירוש שהוא מזכה לאותן שמחזיקים לתחום שהן יכולים לבוא מהני תנאו. וסיים שכך דעת הרא"ה. [ועיין בפירוש הרא"ה שהסתפק אי מהני אף במכוון להדיא וכדעת הר"ן].

גם הצ"ח בפירושו הבין בדעת רש"י כדברי השטמ"ק, שבסתמא לא מכוין על מי שמחזיק לתחום אף אם יתכן שהלה הניח עירוב תחומין, ולמי שאינו יכול לבוא לכאן בודאי לא מהני העירוב. ואם רגיל לעשות עירוב תחומין ולהגיע לעיר אמדינן שדעת גדול העיר גם עליו.

עיין ברשב"א [עבודת הקודש ש"ד ס"ב ושו"ת הרשב"א ח"ג סי' רס"ה] הובא במגיד משנה פרק ו' משביתת יו"ט ה"ז, שכתב שאם פירש החכם שהוא מערב על מי שהניח עירוב תחומין מהני, והביא כן משמיה דבעלי התוס'. וכתב על זה המ"מ שאלו דברי התוס' ואין לדברים אלו ראייה. מ"מ מבואר ברשב"א שתנאי החכם מהני רק למי שהניח עירוב תחומין ולא לכל מי שנמצא מחוץ לתחום.

ועיין גם בלשונו של הר"ח בסוגיין שכתב עד תחום שבת – בא ושואלו וסומך עליו. והיינו שהבין שמי ששכח מגיע לחכם ושואלו והיינו בגוונא שיכול להגיע.

וכן פירש להדיא בפסקי הרי"ז שעיורב החכם מהני למי שעשה עירוב תחומין. והים של שלמה פ"ב דביצה ס"י, נקט כהרשב"א שמהני כוונה להדיא, וכתב בתוך דבריו שפשיטא שאם אינו יכול להגיע וכגון שלא הניח עירוב תחומין ודאי אין העירוב מהני עבורו כיון שאינו נחשב כאילו הוא גומר והולך את הבישול שהתחיל מערב יו"ט. והמג"א סי' תקכ"ז ס"ק ט' העתיקו שכוונה בהדיא על אלו הנמצאים מחוץ לתחום מהניא אם הניח עירוב תחומין.

ומבואר להדיא בדברי הפוסקים, הרשב"א השטמ"ק בדעת רש"י, פסקי ריא"ז, היש"ש ב"ח ומג"א ומשנ"ב, שלא מהני עירוב של גדול העיר אלא למי שיכול להגיע לעירוב.

והסברא בזה לכאורה דאם אינו יכול להגיע לעירוב תבשילין הרי זה כמי שנאכל או אבד עירובו שלא יכול לסמוך עליו. [ואף שלהך צד שהעלנו בדעת רש"י והר"ן שמהני עירוב גם על מי שהוא חוץ לתחום, יקשה איך נפרנס את הדין של אבד או נאכל, וע"כ שלהך צד יש לחלק בין אבד או נאכל שאינו בנמצא כלל ולכן א"א לסמוך עליו, לבין היכי שהוא קיים רק אינו יכול להגיע אליו שאז אפשר לסמוך עליו שהרי זה כאילו התחיל לבשל ומה לי אם התחיל הכא או התם].

עירוב תבשילין המונח בחדר סגור ונאבד המפתח

ד. אלא שיש לעיין עוד בסברא זו, מה הדין במי שהניח עירוב תבשילין ואח"כ נתנו בחדר סגור ואבד המפתח, שמצינו בהלכות עירובי חצרות סי' שצ"ד ס"ג שלא מהני, האם גם בעירוב תבשילין לא מהני, או שמא יש לחלק דבעירובי חצרות שעניינו שיתוף הדיירים למשפחה אחת בעינן שיוכלו לאכול את הפת שזיכו להם, משא"כ בעירוב תבשילין שעניינו היכר שהתחיל לבשל וכל זמן שהוא יודע שהתבשיל קיים ולא נאכל מהני. או דילמא כיון שאינו יכול להגיע אליו הרי זה כמי שנאכל או אבד, דבעינן שתהיה שייכות בין המערב לתבשיל, וצ"ע.

והנה את"ל שתבשיל הנמצא בחדר סגור מהני, א"כ שמא נאמר דגם אם העירוב קיים והוא נמצא בעיר אחרת יהיה אפשר לסמוך עליו דלא דמי לאכול או נאבד שאז אינו קיים כבר בעולם. [והנה כשאבד התבשיל, יש לעיין שמא גם הוא קיים במקומו ואמאי אינו מועיל תו להיות סומך עליו. וי"ל דכל שנאבד הרי אנו דנים זאת כאינו דשמה נאכל או נשחת וכדומה, וממילא מציאות זו של אבוד הרי היא כאילו החפץ כבר אינו קיים. ולכן יש לדון שמי ששכח היכן הניח את התבשיל, דאז אין דינו כאבוד, דסו"ס הוא קיים רק שאינו זוכר את מקומו, ולגבי עירוב חצרות נקטו הפוסקים שאם שכח היכן המפתח אין דינו כנאבד המפתח, דעביד איניש שיזכור].

♦ מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא–יב (שעא–שעב), ניסן תשע"ב

בדברי התוספתא בנותן לחברו את התבשיל שעירב בו

ה. והנה מצינו בתוספתא פ"ב מ"ב דתני – ורשאי לאוכלו מבעוד יום ורשאי ליתנו במתנה. ויש לעיין בכוונת התוספתא אמאי מהני ליתן במתנה לחברו והרי זה כמי שנאכל עירובו. ובספר תוספות ירושלים הסתפק בכוונת התוספתא האם מהני נתינה לחברו אף קודם שגמר לבשל. ובספר חזון יחזקאל כתב דמהני אף קודם שבישל ויכול לבשל אחר שנתן את התבשיל לחברו כאילו הוא עדיין שלו, דכיון שהוא עדיין קיים אפילו ביד אחר יש בו משום פעולת עירוב, אשר להיכרא הוא בא, שאין אופין מיו"ט לשבת וכו', ולא דמי לאכלו או שאבד עד שלא בישל, שאינו בעולם בשעה שבה לבשל או לאפות, עכ"ד.

ומה שלא פירשו בסתמא שנותנו לחברו לאחר שבישל, י"ל דזה נשמע מרישא שרשאי לאוכלו מבעוד יום, ומה תוספת יש בדין השני שרשאי ליתנו לחברו, ולכן ביארו דאירי אף קודם שגמר לבשל. ומה שלא פירשו שאירי שמקנה לחברו חלק בתבשיל אבל עדיין נשאר לו בו כזית, י"ל שבהמשך התוספתא כתוב רשאי בני החצר לעשות תבשיל לאפות ולבשל עליו.

והנה אם מהני ליתנו לחברו אף שמעתה אין לו בו אפשרות אכילה, שהרי חברו ברצותו יתן לו וברצותו יעכב ממנו את אכילת התבשיל, ובכל זאת יכול לסמוך עליו, א"כ נימא שגם אם העירוב מונח בחדר סגור ונאבד המפתח שיועיל העירוב, דסו"ס הוא קיים ועדיף קצת מנתנו לחברו שאינו בבעלותו כלל משא"כ בסגור בחדר שהוא בבעלותו. וגם יש לדון דשמא גם במי שעירב ונסע לעיר אחרת נימא שיועיל דסו"ס העירוב קיים, ומה לי שנמצא אצל חברו ולא יכול לאוכלו ומה לי נמצא בעיר אחרת.

אך י"ל בכל זה שעיקר הנידון הוא אם הוא שייך אל העירוב, ולכן במי שנתן לחברו, אף שבדיני ממונות כבר אין הנותן בעלים, אבל אנו רואים זאת עדיין שייך אליו כיון שהעירוב קיים ויתכן שחברו יתן לו לאכול ממנו נמצא שההיכר עדיין קיים והרי אנו יכולים לראות כאילו הוא ממשיך לבשל על מה שהתחיל, משא"כ כאשר יש מעכב דיני, כחוץ לתחום או במונח בחדר נעול, דבזה כיון שעל פי דין לא יוכל להגיע לאוכל בשום טעדיק הרי זה כאכלו או נאבד.

וכמו כן יש לדון במי שגזלו ממנו את התבשיל והוא יודע שהוא קיים בעולם אלא שהוא מעוכב מלגשת אליו, האם נימא שהרי זה כמי שמונח ביד חברו, או דילמא כיון שגזלו ממנו תו אין לו שייכות אל האוכל כלל, וצ"ע. [ובספר גידולי שמואל בסוגיין נקט בכל הני ציורים כגון בהקנה לחברו וכן בגזולן שלא מהני לסמוך עליו, וצ"ע מדברי התוספתא הנ"ל, וצ"ע בכל זה].

בדברי חשפת אמת

ו. ועיין שפת אמת (ביצה דף טז, ב) שנסתפק בכל זה והביא את הצדדים בזה, ונשאר בצ"ע לדינא. אמנם נראה שמאחר שהרשב"א והשטמ"ק והיש"ש ומג"א וצל"ח ומשנ"ב, נקטו דלא מהני אם לא הניח עירוב תחומין. וגם הסברא בזה לא מוכרעת דיתכן לדמות דין זה של מי שהוא חוץ לתחום ואינו יכול להגיע למי שאבד עירובו, אין לנו להקל כנגד סתימת דברי הפוסקים בזה. וכן נקט לדינא דו"ז הגרש"ז אויערבאך וצ"ל [ועיין בשו"ת שבט הלוי ח"ח סי' קכ"ב שכתב לסמוך בשעת הדחק על פשטות דברי רש"י והר"ן, ולכן הורה שמי שהניח עירוב תבשילין ונסע לעיר אחרת יוכל לסמוך על עירובו שהניח, ולכאורה צ"ע מדברי כל גדולי הפוסקים הנ"ל. ומה שרצה בעל השבט הלוי לחלק ולומר שאף לדעת הרשב"א והיש"ש שהחמירו זהו רק בגדול העיר שלא מהני הזיכוי למי שהוא חוץ לתחום, צ"ע שהרי אפשר לזכות גם למי שאינו בתחום].

עירוב תבשילין בעיר גדולה מאוד שאי אפשר להגיע בקצה אחד לשני

ז. אף שנתבאר שמי שנמצא מחוץ לתחום ואינו יכול להגיע לעירוב לא יוצא בו ידי חובה,

מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא–יב (שעא–שעב), ניסן תשע"ב ♦

מ"מ מי שנמצא בתוך התחום אך אינו יכול להגיע, וכגון שהעיר גדולה מאוד ובמציאות אי אפשר להגיע מקצה לקצה, שיכול לסמוך על העירוב שנעשה בקצה שני. דכיון שאין כאן חסרון בעצם אלא רק חסרון בהיכר תמצי אין זה מעכב ונאמר בו שיכול להגיע ע"י גמלא פרחא.

עירוב תבשילין לחולה ולמי שנמצא בבית האסורים

ה. וכן נראה שמי שהוא חולה ואינו יכול לילך למקום החכם שעירב גם כן מהני מהטעם הנ"ל. ויש לעיין במי שנמצא בבית האסורים דיתכן שגרע טפי וצ"ע.

עירוב תבשילין לבני חוץ לארץ הנמצאים בארץ ישראל

ז. ומכל הליך נפק"מ לבני חו"ל הנמצאים ביו"ט בא"י ולא עשו עירוב שאינם יכולים לסמוך על עירוב תבשילין שעשו עבורם רבני חו"ל הנמצאים בחו"ל. והיינו בגוונא שרבני חו"ל כיוונו גם על מי שנמצא מחוץ לארצם, דבסתמא אמרינן שלא מכוונים רק על מי שבתוך התחום. והם צריכים לדעת אם מאן דהו בארץ ישראל הנמצא בתחומם זיכה להם עירוב תבשילין.

מי שעשה עירוב תבשילין ונמס חוץ לביתו ובני ביתו נשארו בביתם

י. מכל הליך נפק"מ לאותם שעירבו בביתם ונסעו לרבים לעיר אחרת ובני הבית נשארו בביתם, שבני הבית יכולים לסמוך על העירוב, אבל בעל הבית הנמצא בעיר אחרת לא יוכל לסמוך על העירוב שעשה בביתו, ויצטרך לעשות שוב עירוב תבשילין במקום שמגיע, ואם שכח יוכל לסמוך על עירובו של גדול העיר.

העולה מכל הנ"ל:

א. דעת עיקר הפוסקים להלכה שמי שלא נמצא בתוך התחום ולא הניח עירוב תחומין אין עירובו של גדול העיר מועיל עבורו אף כאשר כיוון גם על מי שהוא מחוץ לתחום.

ב. נראה דמי שהניח עירוב תבשילין בעירו ובא מחוץ לתחום לצורך פיקוח נפש הרי דינו כמי שלא הניח עירוב תבשילין, וגם לא יכול לסמוך על עירובו של גדול העיר שאינו מכוין עליו בסתמא.

ג. אם גדול העיר יכול להדיא גם על מי שיבוא לצורך פיקוח נפש נראה דיועיל לסמוך עליו, שלפי כל הסברות מלבד הר"ן מהני כאשר מכוין בהדיא על מי שיכול להגיע, וכך נקטו הפוסקים לדינא דלא כהר"ן.

ד. ונראה עוד, שבעיר גדולה מאוד שכולם נמצאים בתוך התחום אבל במציאות לא יכולים להגיע מקצה לקצה כיון שהמרחק רב מאוד, שיכולים לסמוך על עירובו של גדול העיר אף אם הוא גר בקצה העיר, דכיון שכולם בתוך התחום הרי אמרינן בהו אפשר שיבואו ע"י גמלא פרחא, שאין כאן חסרון בדין רק במציאות. וכן נראה שגם חולה הנמצא בתוך העיר ואינו יכול לילך ברגליו שיכול לסמוך על עירובו של גדול העיר. [ויש לעיין בדין מי שנמצא בבית האסורים].

ה. עירוב תבשילין המונח בחדר סגור שאי אפשר לפותחו בשבת יש לדון לדמותו לעירוב הנמצא מחוץ לתחום.

ו. יש לעיין בגוונא שהתבשיל שהניחו לעירוב תבשילין נמצא בחדר סגור ונאבד המפתח וכדומה, האם אפשר לסמוך עליו, או דילמא כיון שאינו יכול להגיע אליו הרי זה כמי שאבד או נאכל. ויש לעיין אם לדמותו לנדון התוספתא בנתנו לחברו.

ז. מי שהניח עירוב תבשילין בעירו ונסע לעיר אחרת ובני ביתו נשארו בעירו, צריך לעשות שוב עירוב תבשילין לעצמו, ובני ביתו סומכים על העירוב שהניח בביתו, ואם שכח לעשות עירוב במקום שהגיע יכול לסמוך על עירובו של גדול העיר.

♦ מוריה, שנה שלושים ואחת, גליון יא—יב (שעא—שעב), ניסן תשע"ב